



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' טבת תשע"ז

גליון 81

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת ויחי

האסור והמותר בערב שבת בין השמשות (ב)

נושאי השיעור: הטבלת כלים בשבת ובבין השמשות | טבילת כלים בבתי מלון ובמסעדות | הפרשת חלה בבין השמשות | הפרשת חלה בחוץ לארץ | הדלקת הנר בבין השמשות | אמירה לגוי בבין השמשות | שבות דשבות במקום מצוה

וגם הוא רוצה רק לשנות בזה צונו, ואין צריך לבקש רק כוס פלסטיק. והוא מצידו השיב לי שיש בעיה שהכוס אינה טובולה. והוא לא ידע שכיון שהכוס שייכת לגוי ממילא אין בה כל חיוב של טבילה... והאמת שדעתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, שאף אם הכלי הוא שייך ליהודי והוא לצרכי מסחר, הרי שאין עליו כל חיוב טבילה (ראה שו"ת יביע אומר ח"ז חיו"ד סי' ט אות א). וכגון בבתי מלונות, וכמו שאירע בזמן שאאמו"ר שימש בקודש כרבה הראשי של תל-אביב, שבאו ואמרו לו שכל הבתי מלונות מעולם לא הקפידו לטבול את כלים החדשים, והרי להטביל את הכלים שלהם זו טירחא גדולה ועצומה. ואאמו"ר אמר לו שאכן לא צריך להטביל את הכלים הללו. וכתב על כך פסק ארוך שכל הדין הוא רק לגבי כלים שהם לשימוש פרטי בבית, אך לשימוש מסחרי בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, אינם צריכים טבילה. אולם כיון שיש פוסקים החולקים על דין זה, נתן להם עצה פשוטה, והיא שבעלי המלונות יעשו קנין עם אחד הגויים על כלל הכלים של המלון. יתנו לו במתנה או ימכרו לו אותם. [- עדיף למכור, כיון אם יתן לו במתנה הוא יכול לקחת את הכל] וצורת המכירה היא שמסכמים על מחיר הכלים, ומתחיל לשלם ועד שיסיים לשלם יכול לקחת את הכלים, ובנתיים המלון משתמש בהם לצרכיו והם בהשאלה מהגוי.

ד. שיטת הרמ"א בהגה

הרמ"א בהגה נותן שם עוד עצה וז"ל: "ואם הוא כלי שראוי למלאות בו מים, ימלאנו מים מן המקוה ועלתה לו טבילה". דהיינו בזה אין את הבעיה של תיקון כיון שבכך הוא כאילו משתמש בכלי וממילא הוא מותר בשבת. והנה הרמ"א עצמו בדרכי משה (שם אות ג) חולק על מרן, וסובר שאם יכול לתת את הכלי לגוי או לעשות באופן שממלא מים ובכך עולה לו טבילה וכמו שכתב בהגה, אך בסתם - אסור להטביל כלים חדשים שנרכשו מגוי בשבת. ואכן יש כמה דעות בראשונים כן. הטור שם אומר, וכן היא דעת הרא"ש (נראה פ"ב סי' יג) והרשב"א (נחמדיהם לנראה יז).

ה. להחמיר שלא להיכנס למחלוקת

ועל כל פנים נראה שלדעת מרן בשלחן ערוך רשאי לטבול את הכלים בעצמו, ורק אם רוצה להחמיר ולהימנע מלהיכנס למחלוקת, יכול ליתנו במתנה לגוי. ולכאורה יש להקשות, שהרי לגבי בין השמשות (פי' נאסר) כותב מרן שאין מטבילין את הכלים. ועוד יש להקשות, שהרי כל טבילת כלים בשבת היא איסור דרבנן, ובבין השמשות יש לנו ספק ספיקא דרבנן ויש להקל. שהרי שמא בין השמשות הוא יום, ואם תמצא לומר שהוא לילה - שמא מותר לטבול כלים בשבת. ומפני מה מרן החמיר בטבילת כלים בבין השמשות.



התחלנו בביאור המשנה במסכת שבת (לז): "ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים". ובשיעור הקודם נתבארה הפסקה "אין מעשרין את הודאי" וכעת נעסוק בפיסקא "אין מטבילין את הכלים". הנה כבר ביארנו שטעם האיסור לעשר בשבת הוא משום שנראה כ"מתקן", שהרי הפירות הללו אסורים באכילה, והוא מכשיר אותם לאכילה. והוא איסור מדרבנן. ורבנן קבעו שהאיסור מתחיל כבר בבין השמשות, מלבד במקום של צורך מצוה שמותר לעשר בבין השמשות. וכמו כן נתבאר, ש'צורך מצוה' היינו שיש לו כבר כיצד להתענג בעונג שבת ורוצה להוסיף על העונג, נחשב הוא צורך מצות עונג שבת ומותר.

והנה 'הטבלת כלים' שבמשנה, אין זו הטבלת כלים הרגילה, שכאשר רוכשים כלים חדשים מגוי צריך להטבילם במקוה, ולברך עליהם "על טבילת כלים" [- ורוב הפוסקים סוברים שטבילת כלי מתכת הינם חיוב מהתורה (נראה שלחן ערוך סי' קכ סי' ד)]. אלא המשנה מדברת על טבילת כלים כדי להכשירם מטומאתם, שכלי שנטמא אינו ראוי לשימוש כלל, ואם הניחו בו דבר מאכל, אף האוכל נטמא. [- תלוי באיזו דרגת טומאה הכלי]. כדוגמת כלי שבישל בו נבילות וטריפות וכיו"ב שאם היה בן יומו האוכל נאסר. אולם בכלים שנרכשו מגוי אין האוכל הנמצא בתוכם נאסר, אמנם עבר על ההלכה אך לא אסר את האוכל, אף אם בישל בו.

ב. הטבלת כלים שנרכשו מגוי בשבת

ולפי האמור, הטבלת כלי טמא הרי הוא תיקון לכלי, והינו כפירות שאינם מעושרים, שאינם ראויים לשימוש כלל כל עוד לא יעשרם, או יטהר את הכלי ולכן הוא 'תיקון' ואסור בשבת. אולם הטבלת כלי שנרכשו מגוי בשבת, אינו תיקון כל כך, כיון שאינו אוסר את האוכל הנמצא בתוכו, ועל כן דעת הר"י (נראה דף י"א מפני הכתוב) והרמב"ם (פ"ד מהלכות יום טוב ה"ז) שמותר להטבילם בשבת, וכן פסק מרן השלחן ערוך (סי' שג סי' וז) וז"ל: "מותר להטביל כלי חדש הטעון טבילה, ויש אוסרים. וירא שמים יצא את כולם ויתן הכלי לאינו יהודי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו, ואין צריך טבילה". דהיינו אם בידו שלא להיכנס למחלוקת ולתת את הכלי במתנה לגוי הרי שירא שמים עליו לעשות כן. שהרי בכך אין צורך בטבילת כלים.

ג. הטבלת כלים שהם לצרכי מסחר

פעם נסעתי במטוס שהיה שייך לחברה של גויים, והיה שם יהודי הדור פנים, שביקש מהדיילים כוס פלסטיק לשותות בה, ואמרתי לו שבכוס של זכוכית אין בעיה של בליעות כיון שבדרך כלל משתמשים בה רק בצונן.

את הקושיות הללו הקשו מרן החיד"א ב'מחזיק ברכה' (סי' קס"א סק"ז) והמאמר מרדכי (י"ט סי' קס"א). והמאמר מרדכי מנסה בתחילה ליישב שהוא לחומרא, ולבסוף דחה את התשובה כיון שאם הוא לחומרא בשבת מפני מה בבין השמשות אינו לחומרא, ונשאר בקושיא. אולם החיד"א כתב, שאכן למרות שבשבת מותר להטביל כלים ולחומרא יתנם במתנה לגוי. כך הוא בבין השמשות, מותר להטביל כלים, ולחומרא יתנם או ימכרם לגוי. כדי להימנע מן המחלוקת. וכיון שהוא לא כל כך קשה לקיים את החומרא הזו כתבה מרן בלשון איסור, אולם אין כל הבדל ביניהם. [- ואין זו חסידות, חסידות היינו לעשות דבר שהוא קשה ולא טבעי, אך דבר כזה מה קשה כל כך בזה?].

ו. לא להפסיד את הברכה

והנה כל האמור לעיל הוא במי שיש לו כלים ורוצה להטביל כלים נוספים, אולם כאשר אין לו כלים, הלא כבר נתבאר לגבי מי שאין לו פירות ורוצה פירות, או אף אם יש לו ורוצה דוקא פירות אלו לצורך עונג שבת, שיכול לעשרם בבין השמשות כיון שהוא לצורך מצוה. ממילא הוא הדין לענין טבילת כלים, שאם אין לו מספיק כלים בשבת, יכול להטבילם בשבת, וכך כותבים רוב הפוסקים. אולם הט"ז (סי' קכ"ג סק"ה) אינו כותב כן, ודעתו, שגם אם זה לצורך השבת כגון שאין לו כלים, יכול ליתנם לגוי, אף כאשר הוא בבין השמשות. ויש לומר שהוא סבירא ליה כשיטת הרמ"א הנ"ל. אולם המשנה ברורה (סי' קכ"ג סק"ז) כותב על כך, שהלא כאשר יתן את הכלים לגוי מפיק עצמו מן המצוה, ואדרבא כיון שהוא לצורך מצוה עליו להטביל את הכלים ולברך עליהם.

אם כן בענין בין השמשות ההבדל בין מנהג הספרדים למנהג האשכנזים הוא, שלמנהג הספרדים מותר לכתחילה להטביל כלים בין השמשות. ואף בשבת מותר. אלא שממדת חסידות, בשבת עדיף למסור את הכלי לגוי. ואף בבין השמשות לפני משורת הדין ימסור לגוי, אך אם מכל סיבה שהיא מעדיף להטביל את הכלי רשאי. וכך כותב מרן החיד"א שם. ולמנהג האשכנזים, בשבת אסור לגמרי להטביל את הכלי, ובבין השמשות רשאי להטביל את הכלי לכתחילה. ואדרבא, על פי המשנה ברורה מידת חסידות היא להטביל את הכלי בעצמו בבין השמשות כדי שלא יפסיד את ברכת המצוה.

ז. לטבול כלים בבין השמשות לכבוד אדם חשוב

ויש לומר עוד, שאם אירע ובא לביתו איש חשוב, ויש לו די כלים בביתו אך לכבודו רוצה להוציא כלים חשובים ולפאר את השלחן בהם, שיכול ללכת ולהטבילם בבין השמשות, למרות שיש לו כלים, כיון שגם הוא נקרא לצורך מצוה. והוא כבוד השבת. כיון שאין הבדל בין אם אין לו בכלל או יש לו ורוצה להשתמש באלו דוקא. וכגון שהכלים הינם נאים יותר [- כגון כלי כסף שנרכשו מגוי, אכן כיום בארץ כלי הכסף ברובם אינם טעונים טבילה, כיון שמיוצרים על ידי יהודים] שמותר להטבילם בבין השמשות.

ח. הפרשת חלה בארץ ובחו"ל

כל דיני תרומות ומעשרות בזמנינו הם דרבנן, ויש מחלוקת ראשונים אם חיוב מעשרות מהתורה הוא רק בדגן תירוש ויצהר [- חיטה או שעורה, ענבים, וזיתים] או גם בשאר מינים חיובם מן התורה. אך בזמן הזה כל חיובי תרומות ומעשרות הם מדרבנן, אכן יש בזה מחלוקת, אולם זוהי דעת מרן (י"ד סי' קס"א סק"ז). ובכלל זה הן דיני הפרשת חלה שבזמן הזה חיובה מדרבנן, וכמו שכתוב בתורה (נמלצר טו, יח) "בבואכם אל הארץ" ודרשו חז"ל (פסוקות כה): "בבואכם - כולכם ולא בביאת מקצתכם". דהיינו כיון שכיום לא כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, לפיכך הפרשת חלה היא מדרבנן, וכך פסק מרן בשלחן ערוך (י"ד סי' קס"א סק"ז).

ולהבדיל מתרומות ומעשרות שבזמן הזה החיוב הוא מדרבנן ובחו"ל אין חיוב כלל, בהפרשת חלה תיקנו חז"ל גם בחו"ל. ויש הבדל בין תקנת הפרשת חלה בזמן הזה בין ארץ ישראל לחו"ל, שבארץ ישראל הוא כעין דאורייתא, אולם בחו"ל הוא תקנת חכמים רק כדי שלא תשתכח תורת חלה. ויש כמה חילוקי דינים בין ארץ ישראל לחו"ל בענין הפרשת חלה מחמת טעם זה, והמרכזי שבהם הוא שבארץ ישראל אם לא הפריש חלה בעודו בצק מפריש גם לאחר האפיה, אך אסור בהחלט לאכול את הלחם אם לא הפרישו ממנו חלה, שהרי הוא כטבל. אולם בחו"ל, יכול לאכול את הלחם אף אם לא הפרישו וישייר בצד חלק מהלחם לצורך חלה, ולאחר מכן יפרישה לחלה. ויכול לעשות כן בין בחול בין בשבת. כמו כן יש הבדל נוסף, שבארץ ישראל כשמפרישים חלה שורפים את החלה, כיון שאנו טמאי מתים, אולם בחו"ל מעיקר הדין יכול הכהן לטבול במקוה ולאכול את החלה.

ט. הפרשת חלה בבין השמשות

ועל פי האמור יש לדון אם מותר להפריש חלה בבין השמשות. והנה בארץ

ישראל דין הפרשת חלה הוא כדן מעשרות, שאם אין לו מה לאכול מותר להפריש חלה בבין השמשות. ואף אם קנה חלות, ובבית הכינו חלות ולא הפרישו מהן חלה, ומעדיף את החלות שנאפו בביתו - הרי שנחשב כמי שאין לו חלות ויכול להפריש חלה בבין השמשות. כיון שהוא לצורך מצוה וכבוד שבת. ויתירה מזאת, מי שיש לו חלות רגילות שהופרשה מהן חלה, ויש לו עוד חלות מחיטה מליאה שלא הופרשה מהן חלה רשאי להפריש מהן חלה בבין השמשות, כיון שנחשב כמי שאין לו. וכן להיפך במי שיש לו חלה מחיטה מליאה, ואינו אוהב אותן ויש לו כנגדן חלה רגילה שלא הופרש ממנה חלה רשאי להפריש מהן חלה.

באופן כללי, לחם מחיטה מליאה עדיף מבחינה הלכתית על פני הלחם הלבן. ואם יש לפניו לחם מחיטה מליאה ולחם רגיל עדיף לברך על הלחם מחיטה מליאה. גם אם אינו מחבב את הלחם הזה, כיון שהוא לחם יותר משובח. ומה שכתוב בגמרא פת לבנה ופת שחורה, שיש להעדיף את הלבן על פני השחור, אין זה דומה לכאן, כיון שפת שחורה הכוונה למה שהיה בזמננו, שהיא פת פשוטה ולא נקיה כל כך, אבל מה שיש כיום לחם מחיטה מליאה הוא לחם הרבה יותר חשוב ויותר יקר. וכיום נודע שהלחם הזה הוא הרבה יותר בריא עד שיש רופאים שטוענים ששומר נפשו ירחק מלחם לבן! כיון שאינו בריא כלל. אולם אם יבוא אדם ויאמר שאוהב דוקא פת לבנה, וכמו שאאמ"ר מרן זצוק"ל היה אומר על מה שהרופא היה אומר לו שמחמת הסכרת ממנה סבל שאסור לו לאכול את הלחם הלבן, ואאמ"ר היה אומר על כך "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל..." הוא לא אהב את הלחם הזה, בכגון דא מותר להפריש חלה מן הלחם הזה בבין השמשות.

י. להפריש חלה כאשר יש לו רק לחם פרוס

וכמו כן הדין במי שיש לו לחם פרוס ואין בידו לחם שלם לבצוע עליו בשבת כי אם לחם שלא הפרישו ממנו חלה, שמחמת שרוצה לבצוע על לחם משנה שלם, שרשאי להפריש חלה בבין השמשות מאותו הלחם השלם. וכלל הדין הוא שכל צורך אף אם חלה בקלוש, ממילא הוא כבוד השבת ועונג שבת ורשאי להפריש בבין השמשות.

יא. הפרשת חלה בבין השמשות בחו"ל

והנה לגבי הפרשת חלה בחו"ל, כיון שיש פתרון פשוט, וכמו שנתבאר שיכולים הם לשייר מעט מהלחם למוצאי שבת ואז להפרישו לחלה, ממילא אינם צריכים להפריש חלה בבין השמשות, ועליהם להימנע מתיקון הפת בשבת.

ויש זמן אחד שגם בחו"ל יהיה עליהם להפריש חלה בבין השמשות, והוא בערב פסח שחל בשבת, ולא הפרישו מהלחם של שבת, והרי בבוקר של יום השבת משכימים מוקדם כדי לאכול ולסיים את החמץ קודם זמן האיסור, ואינו יכול לומר אשאר חלק מהלחם למחר בעבור הפרשת חלה כיון שעובר בכך בבל יראה ובבל ימצא, ועל כן בכגון דא גם בחו"ל יפרישו חלה בערב שבת בבין השמשות.

פעם היה לי שכן אחד אברך תלמיד חכם, שהיה גר בחו"ל כל השנים, ואשתו הייתה רגילה לאפות חלות בשבת, והיו רגילים עוד מזמן היותם בחו"ל שגם כאשר שוכחים להפריש חלה מניחים לאחר מכן חלק החלה ובמוצאי שבת מפריש חלה עליו. אולם כאן בארץ כבר נתבאר שאין עושים כן, ואם לא הפרישו חלה אסור לאכול את הלחם. והנה בשבת אחת הוא דופק אצלי בדלת ואומר לי שאשתו אפתה חלות לשבת ושכחה להפריש חלה, והיה זה כבר לאחר זמן בין השמשות, ואין לו כל לחם אחר בבית ומה בידו לעשות?! ואמרתי להם שיבואו לאכול אצלי... מה הבעיה?! כיון שבשבת עצמה אין כל פיתרון.

והנה מחמת נידון זה נוצרה מחלוקת על הפרשת חלה בבין השמשות, שהנה כתב המגן אברהם (סי' קס"א סק"ז) שבבין השמשות אסור להפריש בחו"ל, כיון שמפני מה יפריש אם יכול להשאיר חתיכת לחם ללאחר השבת?! ועל כן כתב שאין להפריש בחו"ל כלל בבין השמשות. אולם הבית דוד [- הוא חי לפני כשלוש מאות שנה, והוא חי בסלוניקי] כותב (ש"י סי' קג), ומביא אותו מרן החיד"א (נכדו יוסף סי' קס"א סק"ג), שמותר בבין השמשות להפריש חלה אף בחו"ל, ומבאר דעתו, שהנה בארץ ישראל זו בעיה של 'מתקן' ויש מקום להחמיר בזה, אולם בחו"ל - אדרבא כיון שיכול לאכול את הלחם כך ולשייר ללאחר השבת, ממילא אינו מתקן - כיון שיכול כבר בשבת לאכול את הלחם. ומדברי מרן החיד"א שם נראה שמסכים לסברא זו.

והנה כל האחרונים האשכנזים נראה שהסכימו לדברי המגן אברהם. אך לעומת זאת יש עוד כמה פוסקים ספרדים כדוגמת היד אהרן ועוד, שמצדיקים את דברי הבית דוד. ואאמ"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה (שנה א) גם כן כותב שיש לנהוג כדברי הבית דוד. ומביא שהמהרי"ט אלגאזי אומר שבאמת בחו"ל אין להפרשת חלה את הגדר של 'מתקן', ומבאר את דבריו שם, ע"ש. ואני התפלאתי מאוד, כיון שזו מחלוקת ראשונים מפורשת (נכדו

ט. ראה שם בדבר המאור ובמקום יעוד ראשונים) האם הפרשת חלה בחו"ל שאפשר לאכול ולשייר לאחר מכן - אם יש לה גדר של מתקן או לא.

יב. ואין מדליקין את הנרות'

"ואין מדליקין את הנרות" - זוהי הפסקא הבאה במשנה הנ"ל. ולכאורה יש לשאול, אם להטביל כלים וכן להפריש תרומות ומעשרות שהם דינים דרבנן ואסורים בבין השמשות, ודאי הוא שהדלקת הנרות שהיא מלאכה דאורייתא אסורה בבין השמשות. שהרי זה ספק דאורייתא של בין השמשות. ורש"י (ס' ד"ה ואין) מבאר וז"ל: "כל שכן דספיקא דאורייתא היא, וזו ואין צריך לומר זו קתני". וביאור דבריו, שפעמים שהמשנה מתחילה מן הקל אל הכבד, דהיינו שלאחר שנתבאר שאין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים - כל שכן שאין מדליקין את הנרות.

אולם רבינו עובדיה מברטנורא (נפיקו למשנה) מבאר את דברי המשנה באופן אחר, שהמשנה עוסקת בהדלקת הנר האסורה רק מדרבנן, והיינו על ידי גוי. והמשנה באה לומר שאמירה לגוי אסורה בבין השמשות. ופשט המשנה הוא כאשר אינו לצורך מצוה, ועל כן אסור. ורוב הראשונים בסוגיא אכן מבארים את המשנה כדברי רע"ב. אכן יש ראשונים שביארו את המשנה כדברי רש"י, ושהמשנה באה לומר שעל ידי יהודי שאסור בבין השמשות והוא בדרך של 'כל שכן', ומאידך על ידי גוי מותר לעשות מלאכה בבין השמשות. וכן כותב הטור (ס' ש"ק) בשם רבינו יונה (למטה המסורה דא"ט) ועוד ראשונים. אולם מאידך כדברי רע"ב אומרים הרבה ראשונים, כך כותב הרי"ד בפסקיו למסכת שבת (לד. עמוד כח), ור"א (שבת פ"ב הלכה ד אות ב) ורבינו יונתן מלוניל (נחמיהו ס' שבת לד.) ועוד.

יג. שיטת מרן באמירה לגוי בבין השמשות

מרן בשלחן ערוך כותב בסתם (ס' כס"א) "ואין מדליקין את הנר" והרמ"א כותב שם להתיר על ידי גוי, ואכן גם מרן כותב כן בהמשך, שמותר לומר לגוי בבין השמשות להדליק נר לצורך שבת. והנה כאן מרן כותב: "ומותר לומר לאינו יהודי בין השמשות להדליק נר לצורך שבת", ולקמן בסימן שמ"ב (ס"א) כתב: "ומותר לומר בין השמשות לאינו יהודי להדליק לו נר בשבת". וכותבים על כך כמה אחרונים, שמסתמא הוא טעות וצ"ל "לשבת" כיון שבשבת אסור לומר לגוי להדליק לו את הנר (ראה שם במשנה כהנה ס"א). ועל כל פנים מוכח לכאורה שדעת מרן היא שבבין השמשות מותר לומר לגוי לעשות מלאכה, ודלא כדברי הראשונים שהובאו בסעיף הקודם, שסברו לאסור כדברי הרע"ב. אולם יש לומר שמרן לא ראה דבריהם, כיון שבזמנו לא נדפסו עדיין, ואם נחפש נמצא שגם כדעת המתירים יש כמה ראשונים שכתבו כן. ואממו"ר מרן צוק"ל הביא את המחלוקת הזו בכמה מקומות, ומכריע כמובן כמו מרן.

יד. ביאור שיטת מרן על פי הרי"ד

ואני חושב שיש לומר שאין כאן כל מחלוקת, כיון שהראשון שכותב שאסור אמירה לגוי בבין השמשות הוא הרי"ד, שהיה מהראשונים הקדמונים, והוא היה תלמידו של רש"י וכותב עליו "המורה" כיון שקיבל תורה מרש"י, והרי"ד אומר שמה שהמשנה אומרת שהדלקת הנר בבין השמשות שאסורה היינו על ידי גוי. והנה שיטת הרי"ד בעצמו, שמותר לומר לגוי בשבת להדליק את הנר כאשר זה לצורך מצוה. וזה מחלוקת גדולה ואין הלכה כן. ויסוד המחלוקת היא סוגיא במסכת עירובין (ס' וביאור הסוגיא הוא, שהנה בזמן הגמרא היו מקפידים מאוד לרחוץ את התינוק במים חמים קודם הברית, לצורך הגיגיה. ואם לא היה מים חמים לא היו מלין. וכשאירע ברית מילה בשבת היו מכינים מים מערב שבת לצורך כך. ומספרת הגמרא, שהיה יונקא דאישתפוך חמימיה - שהיינו עבדו מים ונשפכו המים. ואומרת הגמרא שמותר על ידי גוי. ויש שתי גירסאות בגמרא למה הכוונה, לגירסת הרי"ף (שבת דף ט' ע"א מפי הרי"ף) הגמרא מדברת שהגוי הולך להביא מים חמים ממקום אחר כאשר אין עירוב, דהיינו שיש כאן הוצאה דרבנן, כיון שהוא כרמלית, ויש כאן תרי דרבנן: א. אמירה לגוי שבות. ב. הוצאה בכרמלית. והרי זה 'שבות דשבות במקום מצוה' ומותר. אולם בעל הלכות גדולות (הלכות מילה) מבאר את דברי הגמרא שמותר לומר לגוי לחמם מים בשבת, והיינו שמותר לו לעשות מלאכה דאורייתא, כיון שהוא לצורך מצוה.

ובעל העיטור (וכי' בשם הר"ן על הרי"ף שבת ס' ד"ה ומלא) מוסיף על דברי בה"ג, שאין דבריו רק במקום של ברית מילה, אלא גם בכל מקום של מצוה, וכגון אם אין אור בשבת בביתו, ורוצה לאכול, והרי זה לצורך מצוה, וממילא מתיר להדליק את האור על ידי גוי.

ויש כאן הבדל גדול, שלפי בעל העיטור ודעימיה, מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצוה, ולעומת זאת להרי"ף וכן היא דעת הרמב"ם (פ"ב מהלכות מילה ה"ט) והמאירי והריטב"א (נענינון ס' הראב"ה (ס' ש"א), האור זרוע ועוד, אסורה אמירה לגוי כלל רק במקום של שבות דשבות במקום

מצוה. וגם בזה יש הרבה ראשונים שאוסרים, וכגון דעת הרמב"ן (שבת קלד:), שרק בברית מילה יש להקל, ובשאר מצוות אסור להקל בזה. וכן הוא דעת התוספות (גיטין ח' ד"ה אע"ג), הרא"ש (ש"ס ס' ב), הרשב"א והר"ן (שבת קלד:), הרשב"ץ הרשב"ש. ולהלכה פסק מרן בשלחן ערוך (ס' שז ס"ה) כדעת הרי"ף והרמב"ם שיש להתיר שבות דשבות במקום מצוה.

הרמ"א (נראה שם ובס' רע"ט) לעומת זאת כותב שבשעת הדחק אפשר לסמוך על בעל העיטור. וכל האחרונים האשכנזים שבדרך כלל הולכים אחר הרמ"א, במקרה הזה חולקים עליו [- חוץ מהלבוש (ס' חקני ס"ק כ"א) שהיה תלמידו] הב"ח, ה"ט (ס' ז' סק"ד), התוספת שבת, הפרי מגדים, בעל התניא, המשנה ברורה (ס' ז' ס"ק כ"ד), חיי אדם, חלוקים על הרמ"א בזה. ובמקרה של צורך גדול כגון במצוה של רבים נוהגים להקל בזה. וכגון במשפחה שיש להם שבת חתן שנפל להם החשמל, שבוזה לא צריכים להפוך שמחתם לצער ויכולים להקל. ועל כל פנים יכולים לרמוז לגוי, ובזה מותר.

וכבר נודע המעשה שהיה אממו"ר מספר, ברבי אברהם בן ציון קואינקה עורך קובץ 'המאסף', שפעם אירע בירושלים שכבה האור בבית הכנסת ביום כיפור קודם 'כל נדרי', והרב אמר להביא ערבי שידליק את האור, והרב אמר להם שאסור לומר לו לכתחילה, ועל כן יש לרמוז לו. ולכן הרב אמר לערבי "תראה, אנחנו יושבים בחושך..." והערבי השיב לו "כן, אני רואה שאתם יושבים בחושך..." והרב אמר לו "אבל אנחנו רוצים להתפלל" והערבי השיב לו "מה הבעיה? תתפללו..." והרב אמר לו "כן, אבל אנחנו צריכים לקרוא בספר..." והערבי השיב לו "אני חושב שאתם צריכים להדליק את האור", והרב אמר לו "אבל אנחנו לא יכולים להדליק את האור כי אסור לנו", והערבי השיב לו בשאלה "נו, ומה אתה רוצה שאני אעשה?" ואז הרב התרגז ואמר "אמירה לגוי - 'שבות' אבל אמירה לחמור מותרת..."

והוא שהיה עורך ירחון 'המאסף' היה מוציא כל חודש את הירחון, ושם התפרסם סיפור המעשה הזה, והתעורר רעש גדול על כך שהתיר דבר כזה, והיו כמה שיצאו נגדו, שהרי חשמל הוא דאורייתא. אך הוא כתב והסביר את דעתו שהיה זה צורך רבים, וצורך גדול, ויתבטלו מתפילה ביום כיפור, מה אפשר לעשות?! ולכן בדוחק סמך להתיר על בעל העיטור.

ועל כל פנים הרי"ד מתיר בשבת לומר לגוי במקום של שבות דשבות במקום מצוה, ולכאורה תתעורר כאן קושיא גדולה, כיצד ניתן לומר שבשבת מותר לומר לגוי להדליק את הנר, ובבין השמשות יהיה אסור לומר לגוי להדליק את הנר. הלא הרי"ד מסביר את המשנה של אין מדליקין את הנר על אמירה לגוי שאסור. ועל כרחינו יש לומר שהרי"ד מתכוון לבאר את המשנה שרוצה שהגוי ידליק את הנר שלא במקום מצוה, אך אם הוא במקום מצוה כל שכן שמותר. ולפי זה יבוארו כל דברי הראשונים שכתבו לאסור לומר לגוי בבין השמשות דהיינו דוקא שלא במקום מצוה, אך במקום מצוה גם הם יודו שמותר לומר לגוי בבין השמשות להדליק את הנר.

ואם אפשר לעשות שלום בין הראשונים ודאי שכך עדיף, ולכן על פי זה יוצא שכל הדלקת אור על ידי גוי בבין השמשות לצורך מצוה מותרת. וכגון שיש אנשים שרגילים להדליק נר נשמה בבית בשנה הראשונה לפטירת קרוביהם. והגיע השקיעה ושכחו להדליק את הנר, שהוא נקרא לצורך מצוה, וכמו כן אם עקרת הבית שכחה להדליק נרות והגיעה בין השמשות וזכרה, שיכולים לומר לגוי להדליק.

אממו"ר מרן צוק"ל בספר חזון עובדיה (ס' כותב שנכון שלצורך מצוה רשאים לומר לגוי להדליק את הנר, אך איזו מצוה זו, שהרי אם החדר מלא אור באור החשמל, ואם כן אין זו מצוה כל כך, שהרי מה תועלת יש בנר הזה, ועל כן לכאורה אין לומר לגוי להדליק את הנר. אך יש לומר, שהנה אשה שלא הדליקה נרות בערב שבת ודאי יש לה עגמת נפש גדולה מזה, וכמו שיש נשים שנוהגות שאם שכחו פעם אחת להדליק נרות שמדליקות נר נוסף בכל שבת מאכן והלאה, ועל כן אני אומר שגם לדעת אממו"ר, אם רואים שבאם לא יקראו לגוי תיגרר מזה עגמת נפש לאשה וכיו"ב, יש להקל ולקרוא לגוי למרות שיש אור חשמל בבית. שהרי בכל העניין של ההיתר של שבות בשבת הוא לא רק במקום מצוה, אלא גם במקום של טירדא וכיו"ב, ומרן מוסיף, שגם אם הטיירדא אינה לצורך השבת רק תהיה לו טירדא בשבת כיון שבכך תהיה לו עגמת נפש על כן רשאי להדליק על ידי גוי בבין השמשות.



הלכה ברורה

שתיית מיץ שנשאר מסחיטת תפוז בשבת

שאלה: חתכתי בשבת כמה תפוזים לילדי, ועל הצלחת נותר מיץ שנסחט מהתפוז, האם מותר לשתות את המיץ?

תשובה: כיון שהתפוז עומד לאכילה, מותר לשתות את המשקה היוצא ממנו.

מקורות:

הנה בזמננו הדרך לסחוט פירות הדר כתפוזים וכדומה בכמויות גדולות, באופן שחלק גדול מהפירות מיועד לסחיטה, ומחמת כן דעת הגר"ש אלישיב זצ"ל (עיין בספר 'הלכות שבת בשבת' ח"א עמ' תרמג, תרנט. וספר 'אשרי האיש' או"ח ח"ב ר"פ כח) שדין פירות הדר כזיתים וענבים, ולכן אפילו עומדים לאכילה, משקה היוצא מהם אסור. אך דעת הגרש"ז אורבאך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ה ס"א) וספר שלחן שלמה (ס' שכ סק"ד), ומרן הגר"ע יוסף בחזון עובדיה (שבת ח"ד עמ' קמה) שמאחר והמשקה היוצא מפירות הדר אינו חשוב כשמן ויין, אין דינם כזיתים וענבים. ואיסור סחיטתם אינו אלא מדרבנן, כתותים ורמונים שמשקה היוצא מהם מותר, אם עומדים לאכילה. וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ח (חאו"ח ס' לו) וחי"ד ס' יא. ובספר מאור ישראל (ח"א עמ' קסד). וקול סיני (מלאכת דש ס"א עמ' 266). J - ולכאורה הדבר תלוי במחלוקת הראשונים. עיין בדברי רש"י (שבת קמה. ד"ה דבר), והרא"ש (פכ"ב ס' ד'), ובחידושי ריבב"ן לשבת (קמה. ד"ה אלא), ור"י מלניל ונמוקי יוסף (שם), ופסקי הרי"ד (שם ד"ה אמ'). ועיין היטב להר"ן (סא. ד"ה כשיין). ועיין באגלי טל (דש ס"ק טז), ובפמ"ג (אש"א בהקדמה לסימן שכ). ועוד.

סחיטת מאכל בשבת מהשמן שבו

שאלה: דבר מאכל הספוג בשמן כגון צ'יפס או שניצל, או סופגניה, וברצוני לסוחטם מהשמן (מפאת הטעם, או מטעמי בריאות), האם מותר לסוחטם בשבת? וכן האם מותר לסחוט טונה להוציא ממנה את השמן?

תשובה: מותר לסוחטם, כיון שהסחיטה היא תיקון המאכל.

מקורות:

איתא במסכת שבת (קמד.): כבשים ושלקות שרוצה לסוחטן לתיקון המאכל, מותר לסוחטם. וכ"פ מרן בש"ע (ס' שכ ס"ז). ועיין במג"א (ס' ש"ט ס"ק טז) ובפמ"ג (מש"ז ס"ק י"ז) שכ' שהוא גוף אחד. וכתב בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ה ס"ח) שיעשה זאת סמוך לסעודה, ע"פ מ"ש בספר קצות השלחן (ס' כזו בדה"ש ס"ק יט). אך הגרש"ז אורבאך אמר שאם רוב בני אדם, וגם הוא עצמו, רגילים לאוכלו כמות שהוא עם החומץ הבלוע בכבשים ושלקות, מותר אפילו לאחר זמן. שמסתבר שהחומץ אף אם חשיב כמין אחר, הרי זה דומה לקיסמין שמעורבין ביין (שהם לכלוכים קטנים המעורבים ביין שעדיין לא סונן, וכשהם מועטים אפשר לשתות את היין כמות שהוא). שמו"ר לסננ" (ס' ש"ט ס"ז). וגם כאן נעשה החומץ כגוף אחד עם המלפפון. עכ"ד. ולדעת קצות השלחן הנ"ל, אף אם חשיב כמין אחד אסור, דלא עדיף מקולף פירות שמו"ר רק סמוך לסעודה. עכ"ד השש"כ. וע"ע בספר שלחן שלמה (ס' ש"ט ס"ק כח את ג"ה וכן). ובספר ארחות שבת (פ"ג הערה מ) מיקל בזה שאין צריך לאלתר, ואף לאחר זמן מותר. ובענין היתר סחיטת דג מהשמן, כן פסק מרן בש"ע שם (ס"ח). ועיין בנהר שולם (סק"ו). ועיין עוד בספר מנחת אהבה ח"ב (פ"ו ס"ב הערה מז). ועיין בספר נשמת שבת (רז ד"ה מיהו) ובספר מנחת איש (פ"ב סכ"ב).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

מרן זיע"א חותם על הסכם 'יששכר וזבולון'

סיפר מו"ר ועט"ר שליט"א: "לפני כעשרים שנה חי יהודי נדיב בארצות הברית ושמו ר' אדי (עזרא) מצרי J - ע"ה שנפטר לא מכבר לאחר חג הפסח תש"פ, ובזמנו הביע בפני את רצונו לתרום סכום עתק לבית המדרש 'יחזקאל דעת' לאחזקת האברכים, אך זאת בתנאי שאאמו"ר מרן זצוק"ל בכבודו ובעצמו יחתום עימו על הסכם 'יששכר וזבולון'! בתחילה סירבתי לבקשה מחמת כבודו של אאמו"ר, לא ידעתי כיצד ניתן לבקש מאאמו"ר בקשה שכזו.

לאחר זמן, בהזמנות אחת סיפרתי את הדברים לאאמו"ר, ולהפתעתי אאמו"ר התפלא "למה לא?! תהה, הרי אם אחתום עמו הכסף יהיה שייך לי, ואז כביכול אני הוא זה שתורם לאברכים!" והורה לי אאמו"ר לומר לו שהוא מוכן! מיד יצרתי קשר עם הנדיב, ושאלתי אותו אם התנאי עדיין

הרב יצחק מאזוז
בית ההוראה יחזקאל דעת

עומד בתוקפו, ואכן נותר הוא בהבטחתו. סיפרתי את הדברים לאאמו"ר אשר מצידו לא השתהה ומיד ישב וכתב בכתב ידו את נוסח ההסכם, והעברתי את ההסכם לנדיב, שמצידו שאל לאן להעביר את הכסף? כשאאמו"ר שמע את השאלה אמר לי "הרי הוא חתם עמי, לכן שיעביר אלי את הכסף!" ואכן הוא העביר את הכסף לחשבונו האישי של אאמו"ר. לאחר מכן אאמו"ר קרא לי ואמר לי "גם אני רוצה לזכות לתרום כסף לצדקה..." והוציא פנקס צ'קים וכתב לי בכתב ידו את מלא הסכום, ולא השאיר אף פרוטה לעצמו! והיהודי הזה בתרומה זו החזיק את הכולל במשך חמש שנים! והיה לאותו אחד הזכות לחתום על הסכם 'יששכר וזבולון' עם מרן זצוק"ל.

ולפני כמה שנים פגשתי בו שוב, והפצתי בו, שימצא לי את ההסכם ההוא שחתם עם אאמו"ר שנכתב בכתב ידו, אך כמה שחיפש לא עלה בידו...



בד"צ יחזקאל דעת כשרות ואיכות ללא פשרות!

מהיום ניתן להשיג בשרים ועופות בכשרות המהודרת בד"צ 'יחזקאל דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א, לחג כשר ושמח באמת.

✓ יותר מהודר ✓ יותר סטריילי ✓ יותר משתלם



כל מוצרי 'קצבים' הינם בכשרות בד"צ יחזקאל דעת'
להשיג בקצביות וברשתות נבחרות

להזמנות ופרטים: טל 052-767891 | ווטסאפ בלבד 058-5401402

